



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAZMI ALIAS JIMI ALIAS GEPENG BIN ALM. NUSDI;**
2. Tempat lahir : Tapaktuan
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/05 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Aceh Selatan dan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 21 September 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2025 sampai dengan tanggal 22 November 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 23 November 2025 sampai dengan 22 Desember 2025;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 23 Desember 2025 sampai 21 Januari 2026;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2026 sampai dengan tanggal 19 Februari 2026;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 20 April 2026;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026;

Terdakwa didampingi oleh Advokat Maman Supriyadi, S.H.I., M.H., DKK Para Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh
Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (YLH-PKAS) beralamat di Jalan T. Cut Ali di Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn tanggal 28 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn tanggal 21 Januari 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn tanggal 21 Januari 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazmi Als Jimi Als Gepeng Bin Alm. Nusdi telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mempekerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa Nazmi Als Jimi Als Gepeng Bin Alm. Nusdi dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab polos warna maroon dengan pinggiran raempel;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna putih dan ungu;
 - 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana jeans cutbray warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah bantal dan sarung bantal bahan silk warna pink motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah kasur palembang warna biru elektrik, motif ditengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi robek;
 - Beberapa extra chat percakapan antara Saudari Ratna Sri Devy Alias Puja dengan Saudara Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng dan antara Saudari Ratna Sri Devy Alias Puja dengan Nofalia Nurfika Nisti, dari HP Saudari Ratna Sri Devy Alias Puja merek HP ZTE Tipe Blade A35 warna Clover Green;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor/kendaraan roda dua milik Nofalia Nurfika Nisti, dengan No Registrasi: BL-5344-TN, Warna: merah Hitam, Merk: HONDA, Tipe: Scoopy.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Tipe A18, warna Glowing Blue, silicone case bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE Tipe 6s Plus, warna Rose Gold, silicone case warna Hitam, IMEI: 35 573507 504994 2;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik dan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, sebab Terdakwa masih memiliki anak yang harus dinafkahi dan memohon pula agar Handphone yang disita dikembalikan kepada Terdakwa sebab handphone tersebut milik anak Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/ASEL/EKU.2/11/2025 tanggal 20 Januari 2026 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2025 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin di Gampong Padang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mempekerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik (selanjutnya disebut saksi Nofalia) menghubungi Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin (selanjutnya disebut saksi Ratna) untuk membantunya mencari pekerjaan bagi saksi korban “ANAK KORBAN” seorang Anak berusia 17 tahun (Selanjutnya disebut Anak Korban) yang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya dan karena

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ratna sudah mengerti maksud Saksi Nofalia adalah mencari pelanggan/pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) untuk Anak Korban, Saksi Ratna mencari kontak untuk menemukan seseorang yang mau menggunakan jasa psk. Selanjutnya Saksi Ratna teringat kenalannya yaitu Terdakwa yang statusnya duda dan lalu menghubunginya dan memberitahunya bahwa ada perempuan yang bisa diajak bercinta dan mengirimkan beberapa foto Anak Korban kepada Terdakwa dan karena Terdakwa Tertarik terjadi negosiasi harga dan Terdakwa saat itu mengatakan hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ratna menghubungi Saksi Nofalia untuk memberi tahu bahwa Terdakwa hanya bisa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Nofalia mengiyakan harga tersebut dan meminta agar prosesnya segera dipercepat. Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Ratna di Gp. Padang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ratna. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi Ratna membawa Terdakwa masuk ke kamar, lalu menghubungi Saksi Nofalia untuk menginformasikan bahwa pelanggan sudah tiba. Tak lama setelah itu, Saksi Nofalia dan Anak Korban datang kemudian saat bertemu Saksi Ratna memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nofalia lalu Saksi Nofalia memberi Saksi Ratna upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut pada Saksi Nofalia menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Nofalia mengatakan kepada Anak Korban bahwa uang tersebut akan diberikannya kepada Anak Korban di apotik nanti. Setelah itu, Saksi Nofalia kembali ke tempat kerjanya sementara Anak Korban masuk ke kamar untuk melayani Terdakwa. Sedangkan Saksi Ratna duduk di ruang tamu menunggu mereka selesai bersetubuh;

- Bahwa didalam kamar Anak Korban mulai melepas pakaiannya, sehingga Terdakwa menjadi terangsang, kemudian Anak Korban mengambil posisi tidur terlentang di atas tilam lalu Terdakwa langsung menurunkan celananya kemudian langsung melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan setelah 5 (lima) menit memasukkan penisnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Anak Korban karena akan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan Terdakwa kearah dinding kamar tersebut. Selanjutnya setelah 10 menit Terdakwa keluar dari kamar diikuti Anak Korban lalu tidak lama Terdakwa pulang. Kemudian Saksi Ratna memberitahukan kepada Saksi Nofalia bahwa Anak Korban sudah selesai melakukan pekerjaannya, dan Saksi Nofalia langsung menjemput Anak Korban Setelah itu, kemudian setelah itu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Ratna dengan mengungkapkan rasa kepuasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi Ratna lebih kurang sudah 3 kali menawarkan Anak Korban kepada pengguna Jasa PSK atas permintaan Saksi Nofalia pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dan dengan tarif yang bervariasi;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. H. Lahmuddin, S.Sos dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. Masriadi, S.STP., M.Si. menerangkan Anak Korban "ANAK KORBAN" lahir di Medan pada tanggal 18 April 2008;
- Bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* Nomor : XXXXXXXX tanggal 03 September 2025 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away dan dibuat atas sumpah profesi kedokteran an. dr. Erizaldi. M.Kes., SP.OG, menerangkan pada pemeriksaan Anak Korban "ANAK KORBAN" terlihat robekan selaput dara pada pukul 1,3 dan 9 dengan kesan : selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2025 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin di Gampong Padang, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik (selanjutnya disebut saksi Nofalia) menghubungi Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin (selanjutnya disebut saksi Ratna) untuk membantunya mencari pekerjaan bagi saksi korban "ANAK KORBAN" seorang Anak berusia 17 tahun (Selanjutnya disebut Anak Korban) yang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya dan karena Saksi Ratna sudah mengerti maksud Saksi Nofalia adalah mencari pelanggan/pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) untuk Anak Korban, Saksi Ratna mencari kontak untuk menemukan seseorang yang mau menggunakan jasa psk. Selanjutnya Saksi Ratna teringat kenalannya yaitu Terdakwa yang statusnya duda dan lalu menghubunginya dan memberitahunya bahwa ada perempuan yang bisa diajak bercinta dan mengirimkan beberapa foto Anak Korban kepada Terdakwa dan karena Terdakwa Tertarik terjadi negosiasi harga dan Terdakwa saat itu mengatakan hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Ratna menghubungi Saksi Nofalia untuk memberi tahu bahwa Terdakwa

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



hanya bisa membayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Nofalia mengijakan harga tersebut dan meminta agar prosesnya segera dipercepat. Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Ratna di Gp. Padang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan dan memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ratna. Selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi Ratna membawa Terdakwa masuk ke kamar, lalu menghubungi Saksi Nofalia untuk menginformasikan bahwa pelanggan sudah tiba. Tak lama setelah itu, Saksi Nofalia dan Anak Korban datang kemudian saat bertemu Saksi Ratna memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nofalia lalu Saksi Nofalia memberi Saksi Ratna upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa uang tersebut pada Saksi Nofalia menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Nofalia mengatakan kepada Anak Korban bahwa uang tersebut akan diberikannya kepada Anak Korban di apotik nanti. Setelah itu, Saksi Nofalia kembali ke tempat kerjanya sementara Anak Korban masuk ke kamar untuk melayani Terdakwa. Sedangkan Saksi Ratna duduk di ruang tamu menunggu mereka selesai bersetubuh;

- Bahwa didalam kamar Anak Korban mulai melepas pakaiannya, sehingga Terdakwa menjadi terangsang, kemudian Anak Korban mengambil posisi tidur terlentang di atas tilam lalu Terdakwa langsung menurunkan celananya kemudian langsung melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan setelah 5 (lima) menit memasukkan penisnya Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Anak Korban karena akan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan Terdakwa kearah dinding kamar tersebut. Selanjutnya setelah 10 menit Terdakwa keluar dari kamar diikuti Anak Korban lalu tidak lama Terdakwa pulang. Kemudian Saksi Ratna memberitahukan kepada Saksi Nofalia bahwa Anak Korban sudah selesai melakukan pekerjaannya, dan Saksi Nofalia langsung menjemput Anak Korban Setelah itu, kemudian setelah itu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Ratna dengan mengungkapkan rasa kepuasan kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi Ratna lebih kurang sudah 3 kali menawarkan Anak Korban kepada pengguna Jasa PSK atas permintaan Saksi Nofalia pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dan dengan tarif yang bervariasi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. H. Lahmuddin, S.Sos dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. Masriadi, S.STP., M.Si. menerangkan Anak Korban "ANAK KORBAN" lahir di Medan pada tanggal 18 April 2008;

- Bahwa berdasarkan surat *visum et repertum* Nomor : XXXXXXXX tanggal 03 September 2025 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away dan

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atas sumpah profesi kedokteran an. dr. Erizaldi. M.Kes., SP. OG, menerangkan pada pemeriksaan Anak Korban "ANAK KORBAN" terlihat robekan selaput dara pada pukul 1,3 dan 9 dengan kesan : selaput dara tidak utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal VII Angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Advokat tidak mengajukan perlawanan dan/atau keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyampaikan pernyataan pembuka mengenai uraian bukti dan Saksi yang diajukan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. "ANAK KORBAN", dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 19.30 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa mulanya Anak Korban tidak mengenal Terdakwa, Anak Korban baru bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik berperan menawarkan Anak Korban kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin untuk dicarikan pelanggan dan juga mengantar dan menjemput Anak Korban di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, sedangkan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin berperan mencarikan pelanggan yang bersedia menggunakan jasa Anak Korban dan juga menyediakan sarana atau tempat bertemu Anak Korban dengan pelanggan lain termasuk Terdakwa;
- Bahwa selain mencarikan pelanggan, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin juga yang memberikan uang kepada Anak Korban setelah bersetubuh dengan para pengguna jasa persetubuhan;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Januari 2025 Anak Korban mengenal Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik melalui teman Anak Korban yang bekerja di tempat yang sama dengannya, pada saat itu keduanya hanya dalam batas wajar dan normal, kemudian sekitar bulan Mei 2025 pada saat itu Anak Korban berada di Apotek Kimia Farma, Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Boti Binti Taufik mengatakan kepada Anak Korban, "ANAK KORBAN" ini ada job (bersetubuh sama laki-laki), nanti kamu dibayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", pada saat itu Anak Korban tidak ada menjawab apa-apa, kemudian pada sore harinya Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik membawa Anak Korban ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

- Bahwa setelah Anak Korban berada di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin ia disuruh masuk ke dalam kamar bersama dengan Terdakwa dan selanjutnya disuruh bersetubuh dengannya;

- Bahwa Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa, namun cairan spermanya tidak sampai masuk ke dalam kelamin Anak Korban, melainkan dibuang keluar;

- Bahwa setelah Anak Korban bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin memberikan uang tunai kepada Anak Korban sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain dengan Terdakwa, Anak Korban sudah melayani sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki lain di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin tersebut yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi orang-orangnya, dan yang mencarikan laki-laki tersebut adalah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, serta yang mengantar dan menjemput Anak Korban yaitu Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik;

- Bahwa setahu Anak Korban, uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban tidak selalu menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tidak menentu jumlahnya yang diberikan oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, namun rata-rata diberikan dalam jumlah tersebut;

- Bahwa Alasan Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan laki-laki lain tersebut dikarenakan Anak Korban terdesak ekonomi dan membutuhkan uang jajan lebih;

- Bahwa sebelum bersetubuh, Terdakwa menanyakan umur Anak Korban, Anak Korban mengatakan umurnya saat itu adalah 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa akibat dari dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan Terdakwa, Anak Korban merasa menyesal mengenal mereka dan malu kepada masyarakat sekitar, serta sekarang ini Anak Korban sudah dikeluarkan dari sekolah;

- Bahwa Anak Korban sekarang sudah bersekolah disebuah pesantren di daerah Meukek Aceh Selatan;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak ada dipaksa, diancam dengan kekerasan, berada di bawah tekanan, atau mendapatkan perlakuan kasar oleh Terdakwa, melainkan Anak Korban lakukan secara sukarela dan kemauan Anak Korban sendiri;
- Bahwa tidak ada kesepakatan terkait pembayaran upah Anak Korban, Anak Korban tidak ada disebutkan jumlah uang yang akan diberikan kepada Anak Korban, Anak Korban hanya mengikuti saja;
- Bahwa Anak Korban tidak memberikan uang hasil pemberian dari Terdakwa kepada orang tua atau ibu Anak Korban, melainkan Anak Korban gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti membeli sepatu sekolah, lipstik, bedak, *handbody* serta jajanan makanan cemilan dan minuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan umur Anak Korban;

2. "SAKSI", dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari media sosial yang pada saat itu berita tersebut menjadi viral di Aceh Selatan, khususnya di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui berita tersebut, saksi selaku orang tua menjadi terkejut dan malu;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Juli 2025 sekitar 21.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah bersama dengan Anak Korban dan kakak kandung Anak Korban, datang petugas kepolisian kemudian meminta izin kepada saksi untuk membawa Anak Korban keluar, lalu saksi mengizinkannya, kemudian petugas kepolisian tersebut memberikan nomor *Handphone* kepada kakak Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban tidak kunjung pulang sehingga menjadi pertanyaan bagi saksi dan kakak Anak Korban, lalu sekitar pukul 22.30 WIB tiba-tiba Kepala Dusun Satu Gampong Padang yakni Saksi Novi Diansyah datang untuk bertemu lalu meminta saksi untuk pergi ke kantor Polres Aceh Selatan dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang diamankan di Kantor Polres Aceh Selatan, lalu saksi langsung naik ke motor Saksi Novi Diansyah. Sesampainya kami di sana, lalu saksi bersama dengan Saksi Novi Diansyah dan Geuchik masuk ke ruangan Polres Aceh Selatan, kemudian Saksi melihat Anak Korban sudah berada di ruangan tersebut, lalu salah satu anggota kepolisian tersebut berbicara kepada Saksi, Saksi Novi Diansyah dan Geuchik dengan mengatakan bahwa Anak Korban tersebut terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan hal tersebut diketahui dan diduga karena pada saat Petugas Kepolisian Polres Aceh Selatan menangkap pelaku dugaan tindak pidana

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yaitu salah satu pelakunya yaitu Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin yang merupakan warga Dusun Dua Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa pada saat diinterogasi petugas kepolisian Polres Aceh Selatan bahwasanya Anak Korban terlibat perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengetahui hal tersebut membuat Saksi sangat kaget/ terkejut, prihatin, malu dan sedih, lalu Anak Korban atas permintaan dari pihak kepolisian diserahkan kepada kami lalu dipulangkan ke rumah saksi, kemudian dibina, dijaga dan diawasi Anak Korban tersebut. Setelah itu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian, berita adanya kejadian perdagangan orang tersebut menjadi viral di media sosial, yang mana pertama sekali atau mengetahui ketika ada teman saksi mengirimkan berita kepada Saksi melalui *WhatsApp*, lalu Saksi membuka dan membaca isi berita tersebut bahwasanya Anak Korban telah menjadi korban dari kejadian tersebut yang dilakukan oleh 3 orang, yang kemudian saksi ketahui bahwa ketiga orang tersebut salah satunya Terdakwa;

- Bahwa berita yang saksi ketahui bahwa 3 (tiga) orang yang Saksi sebutkan tersebut berperan sebagai berikut: Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik berperan sebagai penghubung atau yang mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin berperan sebagai penyedia tempat dan penghubung antara Anak Korban dengan Pria hidung belang, sedangkan Terdakwa sebagai pengguna jasa persetubuhan;

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban merupakan pelajar SMA kelas X (sepuluh), Anak Korban merupakan anak kandung saksi dan merupakan anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara dan saat ini Anak Korban tinggal bersama Saksi dan 2 (dua) orang adik kandungnya, sedangkan 2 (dua) orang kakaknya sudah menikah, adapun suami saksi atau ayah kandung Anak Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang baik, santun, serta sopan kepada orang disekitarnya termasuk Saksi selaku orang tuanya. Kemudian Anak Korban merupakan orang yang pendiam, kesehariannya selain mengikuti kegiatan belajar di sekolah, juga ada membantu Saksi bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan berupa makanan usaha milik orang lain di sekitaran area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada Saksi terkait kejadian tersebut sebelumnya;

- Bahwa Anak Korban sekarang sudah dikeluarkan di sekolahnya, Anak Korban sekarang sudah dimasukkan ke dalam pesantren di daerah Meukek Aceh Selatan;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui sudah berapa laki-laki yang dilayani oleh Anak Korban tersebut atau sudah berapa kali Anak Korban mengalami kejadian dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut karena mengenai hal tersebut tidak ada Saksi tanyakan kepada Anak Korban;
- Bahwa yang ada Saksi tanyakan kepada Anak Korban terkait dugaan tindak pidana tersebut seperti ini, "mengapa bisa seperti itu?" jawab Anak Korban bahwa Saudari Indah Purnama memperkenalkan Anak Korban kepada Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik yang juga merupakan teman Saksi Indah Purnama. Setelah berkenalan dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik pernah mengajak Anak Korban makan, kemudian pernah diajak Anak Korban ke rumah Saksi Puja, lalu Saksi bertanya, mengapa ke situ?", jawab Anak Korban, "ada abang-abang di situ", Saksi mengatakan, "itulah berteman lagi dengan indah, kau mau uang kerja makanya, jangan seperti itu, malu mamak sama orang kampung", sambung Saksi lagi, "kemarin ada kerja ilang-ilang kau kan", jawab Anak Korban, "capek, males aku kerja, udah pulangnye lama", jawab Saksi, "dosa yang ada seperti itu, nanti diusir dari kampung baru tahu". Hanya itu saja yang Saksi bicarakan kepada Anak Korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Anak Korban mau melakukan hal tersebut, karena Anak Korban tidak ada menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa sejak suami Saksi meninggal dunia pada bulan November tahun 2023, selama ini yang mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah dan kebutuhan anak-anak Saksi adalah Saksi sendiri dengan cara bekerja sebagai asisten rumah tangga dan saat sekarang ini bekerja menjaga warung milik orang lain dengan penghasilan sebulan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi masih mampu menyekolahkan dan memenuhi keperluan sekolah Anak Korban tersebut, walaupun tidak sepenuhnya, karena Anak Korban mulai dari tingkat menengah pertama sampai tingkat menengah atas ada mendapatkan bantuan dari sekolahnya mulai dari Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) termasuk bantuan khusus untuk anak yatim piatu. Kemudian Anak Korban setiap harinya selalu Saksi berikan jajan di sekolah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun ada beberapa keperluan pribadinya yang tidak Saksi penuhi seperti meminta membeli bedak padat dan lipstik dengan alasan karena Anak Korban masih berstatus pelajar dan Saksi tidak mau Anak Korban dikatakan perempuan centil/ kementelan oleh orang lain. Anak Korban meminta hal tersebut kepada Saksi karena terpengaruh oleh temannya yaitu Saudari Indah Purnama maka dari itu Saksi tidak mengizinkannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Novi Diansyah Bin Alm. Alex Chandra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban sebab ia warga saksi yang tinggal di Dusun I, Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian dugaan perdagangan orang tersebut terjadi, namun kejadian yang dialami oleh Anak Korban terjadi di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin yang berada di Dusun II, Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Anak Korban telah menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari berita *online* di media sosial yang pada saat itu berita tersebut menjadi viral di Aceh Selatan khususnya di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi ditelepon oleh Geuchik dengan menyuruh saksi untuk segera datang ke Polres Aceh Selatan dan mengatakan bahwasanya ada warga Saksi di Dusun I telah diamankan di Polres Aceh Selatan, kemudian Saksi bersama dengan Geuchik bergegas ke Polres Aceh Selatan untuk mengetahui siapa warga Dusun I yang telah diamankan tersebut. Sesampainya kami di sana, lalu Saksi bersama dengan Geuchik masuk ke ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan, kemudian Saksi melihat Anak Korban sudah berada di ruangan tersebut, lalu salah satu anggota kepolisian tersebut berbicara kepada saksi dan Geuchik dengan mengatakan bahwa Anak Korban tersebut terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan hal tersebut diketahui dan diduga karena pada saat Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan menangkap pelaku dugaan Tindak Pidana Narkotika dan salah satu pelakunya yaitu Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin yang merupakan warga Dusun II Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Selatan bahwasanya Anak Korban diduga terlibat dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan mengetahui hal tersebut membuat Saksi dan Geuchik sangat kaget/ terkejut dan prihatin dengan apa yang dialami oleh Anak Korban, lalu Anak Korban atas permintaan dari pihak kepolisian diserahkan kepada kami lalu dipulangkan ke rumahnya dan mengamankan kepada Saksi dan Geuchik untuk menjaga dan mengawasi Anak Korban tersebut. Setelah itu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian, berita adanya kejadian perdagangan orang tersebut menjadi viral di media sosial, yang mana pertama sekali atau mengetahui ketika Saksi melihat status whatsapp dari salah satu teman Saksi yang menyematkan *link* berita tersebut, lalu Saksi membukanya dan membaca isi

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



berita tersebut bahwasanya Anak Korban telah menjadi korban dari kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang dan dari 3 (tiga) orang tersebut hanya Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin yang saksi kenal;

- Bahwa berita yang Saksi ketahui bahwa 3 (tiga) orang yang Saksi sebutkan tersebut berperan sebagai berikut: Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik berperan sebagai penghubung atau yang mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin berperan sebagai penyedia tempat dan penghubung antara Anak Korban dengan Pria hidung belang, sedangkan Terdakwa sebagai pengguna jasa persetubuhan;

- Bahwa Anak Korban merupakan pelajar SMA kelas X (sepuluh), Anak Korban merupakan anak yatim yang tinggal dengan ibu dan 2 (dua) orang adik kandungnya, adapun ayah Anak Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa dalam kesehariannya Anak Korban merupakan anak yang baik, santun, serta sopan kepada orang disekitarnya. Kemudian Anak Korban merupakan orang yang pendiam, kesehariannya selain mengikuti kegiatan belajar di sekolah, juga ada membantu ibunya bekerja berjualan berupa makanan usaha milik orang lain di sekitaran area Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban mengalami trauma atau bagaimana, namun yang hanya Saksi tahu pada saat sekarang ini dikabarkan Anak Korban telah dikeluarkan dari sekolahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait uang yang diterima oleh Anak Korban dari perbuatan tersebut;

- Bahwa sekarang atas arahan dari pihak Dinas Sosial Aceh Selatan, Anak Korban sudah disekolahkan di sebuah pesantren di daerah Meukek Aceh Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Jihadi alfadhil Bin Jauhari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 19.30 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya di Dusun Hulu Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak Korban tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 20.45 WIB, pada saat itu saksi dihubungi pimpinan dan memberitahukan bahwa Satresnarkoba Polres Aceh Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dalam perkara narkoba dan juga ada dugaan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan yakni Saksi Indah Binti Hermandani langsung pergi ke Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, lalu sesampainya di Satresnarkoba pada saat itu kami melakukan interogasi dan memeriksa HP milik Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dimana sudah ada Anak Korban yang merupakan korban dari dugaan tindak pidana tersebut, lalu setelah melakukan interogasi dan melakukan pengecekan HP, didapati transaksi Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara yakni Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin mengirimkan Pesan singkat (*WhatsApp*) kepada Terdakwa perihal ada perempuan yang bisa dipakai (bersetubuh). Selanjutnya Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin juga mengirimkan Foto Anak Korban beserta tarif sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menghubungi Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik untuk membawa Anak Korban ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin yang saat itu sedang berada di Apotek Kimia Farma, lalu membawa Anak Korban ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;
- Bahwa setelah itu Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban keluar dari kamar dan berjalan menuju Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, yang kemudian oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, dan kepada Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik membawa pulang dan menurunkan Anak Korban Apotek Kimia Farma;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterlibatan Terdakwa dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti dan juga Saksi Ratna Sri Devy: Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik berperan sebagai penghubung atau yang mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sebagai penyedia tempat dan penghubung antara Anak Korban dengan pengguna jasa persetubuhan dan Terdakwa sebagai pengguna jasa persetubuhan;
 - Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban kepada Saksi, selain dengan Terdakwa, Anak Korban ada melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yang sama sekali tidak dikenal oleh Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan lebih kurang sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman dan atau paksaan kepada Anak Korban, namun pada saat itu Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin memberikan uang kepada Anak Korban setelah selesai bersetubuh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali bersetubuh;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudari Indah Purnama yang ikut mengantar Anak Korban ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;
 - Bahwa setahu Saksi, Anak Korban mengenal Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sejak bulan Mei 2025 yang dikenalkan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, sedangkan antara Anak Korban dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik sudah saling kenal sejak Januari 2025;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan jika akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban dan keluarganya merasa sangat malu kepada masyarakat sekitar;
 - Bahwa berdasarkan Interogasi yang saksi lakukan kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, ia menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, yang kemudian oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin uang tersebut dibagi menjadi: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Anak Korban, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
5. Indah Binti Hermandani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 19.30 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di rumahnya di Dusun Hulu Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak Korban tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 20.45 WIB, pada saat itu saksi dihubungi pimpinan dan memberitahukan bahwa Satresnarkoba Polres Aceh Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dalam Perkara narkoba dan juga ada dugaan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan yakni Saksi Jihadi Alfadhil Bin Jauhari langsung pergi ke Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, lalu sesampainya di Satresnarkoba pada saat itu kami melakukan interogasi dan memeriksa HP milik Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dimana sudah ada Anak Korban yang merupakan korban dari dugaan tindak pidana tersebut, lalu setelah melakukan interogasi dan melakukan pengecekan HP, didapati transaksi Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara yakni Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin mengirimkan Pesan singkat (*WhatsApp*) kepada Terdakwa perihal ada perempuan yang bisa dipakai (bersetubuh). Selanjutnya Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin juga mengirimkan Foto Anak Korban beserta tarif sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menghubungi Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik untuk membawa Anak Korban ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin yang saat itu sedang berada di Apotek Kimia Farma, lalu membawa Anak Korban ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;
- Bahwa setelah itu Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban keluar dari kamar dan berjalan menuju Saksi Ratna

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, yang kemudian oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, dan kepada Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik membawa pulang dan menurunkan Anak Korban Apotek Kimia Farma;

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti dan juga Saksi Ratna Sri Devy: Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik berperan sebagai penghubung atau yang mengantarkan Anak Korban kepada penyedia tempat, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sebagai penyedia tempat dan penghubung antara Anak Korban dengan pengguna jasa persetubuhan dan Terdakwa sebagai pengguna jasa persetubuhan;

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban kepada Saksi, selain dengan Terdakwa, Anak Korban ada melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain yang sama sekali tidak dikenal oleh Anak Korban dan perbuatan tersebut dilakukan lebih kurang sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman dan atau paksaan kepada Anak Korban, namun pada saat itu Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin memberikan uang kepada Anak Korban setelah selesai bersetubuh sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali bersetubuh;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ang ikut mengantar Anak Korban ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban mengenal Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sejak bulan Mei 2025 yang dikenalkan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, sedangkan antara Anak Korban dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik sudah saling kenal sejak Januari 2025;

- Bahwa Anak Korban menerangkan jika akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saat ini Anak Korban dan keluarganya merasa sangat malu kepada masyarakat sekitar;

- Bahwa berdasarkan Interogasi yang saksi lakukan kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, ia menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, yang kemudian oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin uang tersebut dibagi menjadi: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Anak Korban, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Boti Binti Taufik, dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama dengan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sekitar pukul 20.30 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin yang terletak di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan pada saat Saksi mengantarkan Anak Korban,
- Bahwa Saksi berperan sebagai mengantarkan Anak Korban dari Apotek Kimia Farma dan membawa Anak Korban ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin untuk dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin berperan sebagai mucikari yang mencari pelanggan untuk Anak Korban, dan sebagai penyedia tempat serta berperan memberikan uang kepada Anak Korban setelah selesai melakukan persetubuhan dengan pengguna jasa persetubuhan, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menggunakan jasa persetubuhan;
- Bahwa pada awalnya Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin mengirimkan foto Anak Korban kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin membuat tarif sekali bersetubuh dengan Anak Korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sepakat dengan Terdakwa, kemudian Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menelepon Saksi untuk menjemput Anak Korban dan membawanya ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin. setelah itu Saksi menghubungi Anak Korban bahwa ada pelanggan yang mau bersetubuh dengannya, setelah itu menyuruh Anak Korban untuk berjalan ke arah Apotek Kimia Farma tempat Saksi bekerja yang jaraknya tidak jauh dari rumah Anak Korban. Setibanya Anak Korban di Apotek Kimia Farma, selanjutnya Saksi membawa Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Saksi ke rumah

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, setelah itu Saksi kembali ke Apotek Kimia Farma;

- Bahwa setelah Anak Korban selesai bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menghubungi Saksi untuk menjemput Anak Korban, kemudian saksi diberikan uang oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin hasil persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan pengancaman kepada Anak Korban;

- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi telah menawarkan Anak Korban tersebut kepada lelaki hidung lebih kurang sudah 5 (lima) kali sejak awal bulan Juni 2025, dan semua perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

- Bahwa Adapun bayaran yang Saksi terima setiap kali Anak Korban bersetubuh yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menerima sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Anak Korban menerima sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menjual tubuh Anak Korban tersebut kepada lelaki hidung belang adalah untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan kepolosan dari Anak Korban;

- Bahwa adapun nama-nama lelaki hidung belang yang membeli jasa Anak Korban dari hasil yang ditawarkan Saksi dan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin yaitu kepada Saudara Wen Tam, Saudara Fikar, Terdakwa, Saudara Nasir, dan terakhir Saudara Abang Silolo yang tidak terlaksana karena sudah terlebih dahulu tertangkap perkara narkoba;

- Bahwa Total uang yang sudah Saksi terima dari hasil menawarkan dan mengantar Anak Korban melakukan perbuatan tersebut yaitu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah Saksi gunakan untuk membeli bahan bakar sepeda motor, membeli/mengisi paket internet HP dan membeli 1 (satu) buah lipstik;

- Bahwa Saksi pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Padang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut terungkap saat Saksi ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Selatan sekitar bulan Juli 2025, yang kemudian oleh petugas dilakukan pemeriksaan pada perangkat Handphone Saksi dan ditemukan bukti Chat antara Saksi dengan Terdakwa yang menawarkan jasa persetubuhan yang melibatkan Anak Korban;
- Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang ini Saksi sebagai mucikari sekaligus penyedia fasilitas/ tempat untuk melakukan persetubuhan dan juga berperan memberikan uang kepada Saksi dari hasil persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan para lelaki hidung belang, Saksi berperan sebagai mengantarkan Anak Korban, sedangkan Terdakwa sebagai pengguna jasa persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 saat masih tinggal di Komplek Terminal Bus, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa kronologis Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik dan Saksi, bermula Ketika Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik menghubungi Saksi untuk meminta tolong mencari pekerjaan untuk Anak Korban karena Anak Korban memerlukan uang untuk membeli keperluan perlengkapan sekolahnya. Kemudian oleh Saksi menawarkan jasa persetubuhan kepada Terdakwa dan ia tertarik dengan tawaran tersebut. Selanjutnya menghubungi Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik dan mengatakan bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik mengiyakan tarif tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang kemudian diarahkan masuk ke dalam rumah tersebut sambil menunggu Anak Korban datang dan tak lama kemudian Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi diberikan kepada Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, lalu Saksi

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik memberikan memberikan upah uang kepada sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan kepada Anak Korban di apotek nanti atau setelah selesai semuanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik kepada Anak Korban;

- Bahwa setibanya Anak Korban di rumah Saksi, ia diarahkan untuk masuk ke dalam kamar dan Saksi mengatakan bahwa pelanggan sudah berada di dalam kamar;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, ia duduk di ruang tamu rumah Saksi dan kemudian diantarkan pulang oleh Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengancaman dan atau paksaan kepada Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, Anak Korban sedang memerlukan uang untuk kebutuhan sekolah dan meminta untuk dicarikan pelanggan yang kemudian oleh Saksi dicarikan pengguna jasa persetubuhan yakni Terdakwa dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik dan Saksi telah menawarkan Anak Korban tersebut kepada lelaki hidung belang selain Terdakwa lebih kurang sudah 5 (lima) kali sejak awal bulan Juni 2025;

- Bahwa selama 3 (tiga) kali Saksi mempromosikan Anak Korban kepada lelaki hidung belang, Saksi telah mendapatkan uang dengan total sebesar mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) kali Anak Korban dan pelanggannya dibawa oleh Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, saat itu Saksi mendapatkan uang dengan total sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik menjual tubuh Anak Korban tersebut kepada lelaki hidung belang adalah untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan kepolosan dari Anak Korban;

- Bahwa adapun nama-nama lelaki hidung belang yang menggunakan jasa persetubuhan Anak Korban yaitu kepada Saudara Wen Tam, Saudara Fikar, Terdakwa, Saudara Nasir, dan terakhir Saudara Abang Silolo yang tidak terlaksana karena sudah terlebih dahulu tertangkap perkara narkoba;

- Bahwa total uang yang sudah Saksi terima dari hasil menawarkan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah termasuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi Ratna sudah pernah menjalani hukuman, yakni dalam perkara zina dan terakhir dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Bin M. Samin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Ahli dihadirkan ke persidangan ini dalam kapasitasnya sebagai Ahli Hukum Pidana;*
- Bahwa *riwayat pendidikan Ahli yaitu:* MIN Rawe Takengon, selesai tahun 1976, MTsN Takengon, selesai tahun 1979, SMA Muhammadiyah Takengon, selesai tahun 1982, Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam, selesai tahun 1989, Magister Hukum (S2) PPs Universitas Indonesia, Jakarta, selesai tahun 1996, Doktor Ilmu Hukum (S3) PPs Universitas Padjadjaran, selesai tahun 2010;
- Bahwa *riwayat pekerjaan Ahli yaitu:* Dosen Fakultas Hukum USK, Banda Aceh (1990 – sekarang), Dosen Magister Ilmu Hukum (S-2) FH USK (2010 – sekarang), Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) FH USK (2013- sekarang), dan Dosen Magister Kenotariatan FH USK (2016- sekarang);
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan apakah Ahli memiliki lisensi, legalitas, dan keahlian, namun yang dapat Ahli jelaskan bahwa sejak pendidikan S-1 sampai dengan S-3 Ahli menekuni ilmu hukum pidana, dan sejak tahun 2023 Ahli diangkat menjadi guru besar dalam bidang hukum pidana, serta telah beberapa kali memberikan pendapat Ahli, baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan;
- Bahwa *Ahli sudah mendapat gambaran kronologi perkara ini sebelumnya dari Penyidik;*
- Bahwa dari kronologis perkara tersebut dapat Ahli pahami bahwa dari segi hukum perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam Masyarakat, Kejadian tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang patut dicela. Secara formil dapat dilihat bagaimana ketentuan hukum pidana melarang perbuatan atau tindakan tersebut. Kalau dikaitkan dengan perdagangan manusia, maka coba kita lihat apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang seperti yang disebutkan di dalam Pasal undang-undangnya. Pengertian Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Dari rangkaian perbuatan yang terdapat di dalam pengertian perdagangan orang, menurut hemat Ahli paling tidak adalah pada perbuatan “memberi bayaran atau manfaat” yang sudah termasuk ke dalam tindak pidana ini, namun semuanya sangat tergantung pada pembuktian. Selain itu menurut hemat Ahli ada beberapa perundang-undangan yang dapat dicermati, antara lain di sini sudah disebutkan yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, lalu khusus di Aceh dapat juga dicermati Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Adapun yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap TPPO adalah sebagaimana pada rumusan pasalnya, yaitu setiap orang baik perorangan atau korporasi. Dalam kaitan ini mungkin yang dimaksudkan adalah siapa saja yang dapat terlibat, dan ini dikembalikan kepada ketentuan umum *deelneming* di dalam hukum pidana, dimana untuk terjadinya suatu tindak pidana dapat saja melibatkan beberapa orang, baik sebagai pelaku utama, membantu melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, dan menganjurkan melakukan;

- Bahwa terkait dengan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sesuai yang didakwakan kepadanya, maka tentu harus diikuti dengan dapat dibuktikan tindakan tersebut, umpama salah satu perbuatan yang ada di dalam pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Adalah perbuatan “mempekerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi”, maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dan dari rangkaian kronologis perkara ini, maka menurut hemat Ahli kejadian serupa itu patut diduga telah melanggar ketentuan dimaksud. Ketentuan dimaksud adalah Undang-Undang tentang TPPO dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, serta dikaitkan dengan ketentuan mengenai eksploitasi dan perlindungan terhadap anak, maka rangkaian perbuatan berupa menawarkan, mengantarkan, menyediakan tempat, serta mempertemukan korban dengan pengguna jasa untuk tujuan eksploitasi seksual dengan imbalan tertentu, secara yuridis patut diduga telah memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Bahwa Terkait dengan concursus, maka kejadian seperti kronologis tersebut dimungkinkan melanggar beberapa ketentuan pidana, dalam hal ini sudah ditunjukkan ada dua ketentuan, yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Subs. Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Subs. Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Namun masih dimungkinkan untuk mencermati ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual. Yang perlu dijelaskan dalam hal *concursum* ini adalah manakala ada suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar beberapa perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang khusus atau lebih khusus. Sesuai dengan asas hukum *lex specialis de roga legi generali*, atau *lex specialis sistematicis*. Jika ada ketentuan umum dan ada ketentuan khusus, maka berlaku ketentuan khusus dan kalau ada ketentuan khusus dan lebih khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan lebih khusus, tinggal melihat mana yang lebih khusus di antara undang-undang tersebut;

- Bahwa Anak Korban dalam perkara ini tetap bisa dikatakan sebagai korban walaupun setuju dan tanpa paksaan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Dalam hal terdapat perbuatan yang berlanjut atau dilakukan secara berulang, maka hal tersebut dapat memperkuat adanya indikasi eksploitasi yang sistematis;
- Bahwa apabila korban adalah anak atau berada dalam kondisi yang belum matang secara psikologis, maka unsur penyalahgunaan posisi rentan semakin nyata, sehingga memperkuat konstruksi hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. H. Lahmuddin, S.Sos., dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan an. Masriadi, S.STP., M.Si. menerangkan Anak Korban "ANAK KORBAN" lahir di Medan pada tanggal 18 April 2008;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXXX tanggal 03 September 2025 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away dan dibuat atas sumpah profesi kedokteran an. dr. Erizaldi. M.Kes., S.P.O.G., menerangkan pada pemeriksaan Anak Korban "ANAK KORBAN" terlihat robekan selaput dara pada pukul 1,3 dan 9 dengan kesan : selaput dara tidak utuh;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jilbab polos warna maroon dengan pinggiran raempel;
2. 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna putih dan ungu;
3. 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
5. 1 (satu) helai celana jeans cutbray warna biru dongker;
6. 1 (satu) buah bantal dan sarung bantal bahan silk warna pink motif bunga-bunga;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



7. 1 (satu) buah kasur palembang warna biru elektrik, motif ditengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi robek;
8. 1 (satu) Unit HP IPHONE Tipe 6s Plus, warna Rose Gold, silicone case warna Hitam, IMEI: 35 573507 504994 2;
9. 1 (satu) Unit HP OPPO Tipe A18, warna Glowing Blue, silicone case bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400;
10. 1 (satu) Unit sepeda motor/kendaraan roda dua milik NOFALIA NURFIKA NISTI, dengan No Registrasi: BL-5344-TN, Warna: merah Hitam, Merk: HONDA, Tipe: Scoopy;
11. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Nama Pemilik: ELIDAWATI. A.MA, Merk; HONDA, Type: NC11C1C A/T, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Bahan Bakar: Premium, Tahun Pembuatan: 2013 (identitas kendaraan roda dua yang dipergunakan oleh sdri NOFALIA NURFIKA NISTI Alias NESTI Alias BOTI);
12. 1 (satu) lembar surat keterangan aktif kredit dari PT. FIFGROUP CAB. SUBULUSSALAM, tanggal 22 Agustus 2025 dengan nama Konsumen: KAMSINAH, dengan Nomor Registrasi: BL-5344-TN, Merk; HONDA, Type: NC11C1C A/T, Jenis: Sepeda Motor, No Rangka: MH1JF611XDK514603, No. Mesin: JF61E1507685, Warna: Hitam Merah, Tahun Pembuatan: 2013, Nama BPKB: ELIDAWATI. A.MA;
13. Beberapa extra chat percakapan antara Saudari RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Saudara NAZMI Alias JIMI Alias GEPENG dan antara Saudari RATNA SRI DEVY Alias PUJA dengan Saudari NOFALIA NURFIKA NISTI, dari HP Saudari RATNA SRI DEVY Alias PUJA merek HP ZTE Tipe Blade A35 warna Clover Green;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Advokat menyampaikan pernyataan pembuka mengenai uraian bukti dan Saksi yang diajukan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di kediaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, adapun yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan Saksi Nofalia Nurfiika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sejak tahun 2015 yang merupakan tetangga Terdakwa di Komplek Terminal Bus, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, Terdakwa mengenalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik bersama dengan Anak Korban tiba di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa sambil mengirimkan beberapa foto Anak Korban, lalu Terdakwa pun tertarik dan ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan sedang duduk-duduk di ruang tamu bersamanya, sampailah Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik dengan membawa Anak Korban ke rumah tersebut, Terdakwa dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengannya, namun pada saat itu saksi Terdakwa mengetahui nama dari Anak Korban dan setelah berada di kantor polisi barulah saksi mengetahui nama dari Anak Korban tersebut;

- Bahwa keterlibatan antara Terdakwa dengan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik yakni, Terdakwa berperan sebagai pihak yang memesan Anak Korban melalui Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan Terdakwa juga yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik berperan sebagai pihak yang mengantarkan Anak Korban untuk diperjumpakan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin berperan sebagai mucikari (penghubung pekerja seks dengan pelanggan/ pencari pelanggan) dan berperan juga sebagai penyedia fasilitas/ tempat untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa mulanya Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dengan menawarkan seorang perempuan yakni Anak Korban dengan mengirimkan foto Anak Korban kepada Terdakwa dengan tarif yang diberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, namun Terdakwa meminta kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin untuk melakukannya sebanyak 2 (dua) kali bersetubuh dengan Anak Korban. Setelah memperoleh kesepakatan, saksi langsung ke rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, kemudian diikuti dengan tibanya Anak Korban bersama dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin tersebut;

- Bahwa setelahnya Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa kipas angin,

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar sambil membawa kipas angin sambil diikuti Anak Korban dari belakang. Saat didalam kamar Saksi menutup dan mengunci pintu kamar tersebut, saksi sempat terdiam dan kaku sembari memandang Anak Korban;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Anak Korban menurunkan celananya sampai habis, lalu Anak Korban membuka pakaian kemejanya hanya menyisakan *tanktop* dan jilbab yang masih terpasang dikepalanya, lalu Anak Korban merebahkan badannya di atas tilam, karena hal tersebut membuat Terdakwa menjadi nafsu dan langsung menurunkan celana sampai habis dengan kondisi penis yang sudah mengeras, kemudian Terdakwa mengambil posisi duduk bersimpuh sambil membasahi penis Terdakwa dengan air liur diikuti dengan memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban, namun hal tersebut tidak membuat Anak Korban merintih kesakitan atau menggeliat, kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur sambil meletakkan tangan kiri Terdakwa di atas payudaranya dan tangan sebelah kanan Terdakwa di atas lantai. Berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan ke arah dinding kamar tersebut. Sesudah itu Terdakwa dengan Anak Korban mengenakan pakaian, lalu Terdakwa langsung keluar duluan dari kamar tersebut dan diikuti Anak Korban dari belakang dan saksi berpamitan untuk pulang kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada atau paksaan kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nominal uang yang diterima oleh Anak Korban, Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali atau 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

- Bahwa alasan Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan saksi, sebab Anak Korban sedang memerlukan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan umur anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kebutuhan biologisnya sebab Terdakwa berstatus sebagai seorang duda;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan mengenai bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya telah mampu membuktikan keseluruhan dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Menimbang bahwa Advokat dan/atau Terdakwa menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan mengenai bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang autentik dan diperoleh secara sah terdapat kesesuaian alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di kediaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebab Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Bahwa selain Terdakwa, adapun pihak yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik;
3. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin sejak tahun 2015 yang merupakan tetangga Terdakwa di Komplek Terminal Bus, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik, Terdakwa mengenalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 18.00 WIB ia bersama dengan Anak Korban tiba di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;
4. Bahwa mulanya Terdakwa tidak mengenal Anak Korban, Terdakwa mengenal Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menghubungi Terdakwa untuk menawarkan Anak Korban kepada Terdakwa sambil mengirimkan beberapa foto Anak Korban, lalu Terdakwa pun tertarik dan ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
5. Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin kemudian datang Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik dengan membawa Anak Korban ke rumah tersebut, Terdakwa dengan Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengannya;
6. Bahwa keterlibatan antara Terdakwa dengan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik yakni, Terdakwa berperan sebagai pihak yang memesan Anak Korban melalui Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin dan Terdakwa juga yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan Saksi Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik berperan sebagai pihak yang mengantarkan Anak Korban untuk diperjumpakan kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin berperan sebagai

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mucikari (penghubung pekerja seks dengan pelanggan/ pencari pelanggan) dan berperan juga sebagai penyedia fasilitas/ tempat untuk melakukan persetubuhan;

7. Bahwa Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dengan menawarkan seorang perempuan yakni Anak Korban dengan mengirimkan foto Anak Korban kepada Terdakwa dengan tarif yang diberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa;

8. Bahwa saat Terdakwa dan Anak Korban sedang berada didalam kamar, Anak Korban menurunkan celananya sampai habis, lalu Anak Korban membuka pakaian kemejanya hanya menyisakan *tanktop* dan jilbab yang masih terpasang dikepalanya, lalu Anak Korban merebahkan badannya di atas tilam, karena hal tersebut membuat Terdakwa menjadi nafsu dan langsung menurunkan celana sampai habis dengan kondisi penis yang sudah mengeras, kemudian Terdakwa mengambil posisi duduk bersimpuh sambil membasahi penis Terdakwa dengan air liur diikuti dengan memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban, namun hal tersebut tidak membuat Anak Korban merintih kesakitan atau menggeliat, kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur sambil meletakkan tangan kiri Terdakwa di atas payudaranya dan tangan sebelah kanan Terdakwa di atas lantai. Berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan penisnya dari lubang vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan ke arah dinding kamar tersebut. Sesudah itu Terdakwa dengan Anak Korban mengenakan pakaian, lalu Terdakwa langsung keluar duluan dari kamar tersebut dan diikuti Anak Korban dari belakang dan saksi berpamitan untuk pulang kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

9. Bahwa selain dengan Terdakwa, Anak Korban juga telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain dan diberikan uang oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

10. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran saat Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan oleh terdakwa, Anak Korban berusia 16 tahun;

11. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum menerangkan pada pemeriksaan Anak Korban "ANAK KORBAN" terlihat robekan selaput dara pada pukul 1,3 dan 9 dengan kesan: selaput dara tidak utuh;

12. Bahwa akibat kejadian ini yang menjadi viral di media sosial, Anak Korban merasa malu dan menyesal;

13. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman kepada atau paksaan kepada Anak Korban;

14. Bahwa Terdakwa tidak tahu nominal uang yang diterima oleh Anak Korban, Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Terdakwa baru pertama kali atau 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;
16. Bahwa menurut keterangan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, alasan Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan saksi, sebab Anak Korban sedang memerlukan uang;
17. Bahwa Terdakwa tidak menanyakan umur anak korban;
18. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kebutuhan biologisnya sebab Terdakwa berstatus sebagai seorang duda;
19. Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mempekerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD. 1. "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimaknai sebagai salah satu unsur delik pidana ialah pihak yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya itu dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana menurut hukum yang berlaku. Frase "setiap orang" tersebut tidak semata-mata adalah orang atau manusia sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*), melainkan juga subjek hukum dalam bentuk badan hukum atau korporasi (*rechts persoon*);

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaian terhadap identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di muka persidangan. Pemeriksaan identitas Terdakwa tersebut juga

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan tentang pihak (*error in persona*) yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa “setiap orang” merupakan unsur awal dalam delik tindak pidana, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah orang tersebut yang melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dan apakah orang tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sedangkan untuk perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan setelahnya sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan telah memiliki kesesuaian identitas, yakni nama Terdakwa: Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi, lahir di Tapaktuan, umur 36 Tahun, lahir pada tanggal 5 Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, beralamat Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan (KTP: Jl. Abdullah Sani LK IV, Desa Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan), Pekerjaan Pedagang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/ASEL/Eku.2/11/2025 Tanggal 20 Januari 2026;

Menimbang bahwa terhadap identitas dalam surat dakwaan tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sebagai identitasnya, serta berdasarkan keterangan Saksi Jihadi alfadhil Bin Jauhari dan Saksi Indah Binti Hermandani bahwa Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang sama dengan orang yang diperiksa oleh saksi-saksi, terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa atas nama Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi yang dihadapkan Penuntut Umum dalam persidangan telah terbukti benar kesesuaian identitasnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa unsur pertama yakni “Setiap Orang” sebagaimana dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

AD. 2. Unsur “Yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mempekerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kedua dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa menggunakan berarti memakai sesuatu sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan, fokusnya terletak pada fungsi. Frasa memanfaatkan berarti menjadikan sesuatu memiliki nilai guna atau mengambil keuntungan (faedah) dari sesuatu. Sedangkan frasa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan oleh pengguna jasa terhadap korban yang telah disediakan melalui mekanisme perdagangan manusia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mempekerjakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk meneruskan praktik eksploitasi merujuk pada Tindakan atau suatu proses yang tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang-ulang atau berkelanjutan;

Menimbang bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di kediaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Hulu Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Jihadi alfadhil Bin Jauhari dan Saksi Indah Binti Hermandani dan didukung dengan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada tanggal 19 Juli 2025, di rumah Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm Muhammad Amin;

Menimbang bahwa bukti berupa Akta Kelahiran Anak Korban, terungkap fakta hukum bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara filosofis dan yuridis, hukum menempatkan anak bukan sebagai pelaku kriminal dalam konteks eksploitasi seksual, melainkan sebagai korban. Anak Korban yang secara hukum masih dikatakan "Anak" maka belum memiliki kapasitas mental dan psikologis yang penuh untuk penawaran (*offer*) serta memberikan persetujuan (*consent*), sebab seorang "Anak" dianggap belum mampu memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang dilakukan olehnya sehingga dapat dikatakan bahwa Anak Korban dalam kondisi tidak berdaya;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain dengan Terdakwa, Anak Korban juga telah melakukan Persetubuhan dengan laki-laki lain dan yang kemudian diberikan uang oleh Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin setelah melakukan persetubuhan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban yang belum memiliki kapasitas mental dan psikologis sebagai pihak yang tidak berdaya yang menyebabkan Anak Korban menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum terdapat kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin perihal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur sambil meletakkan tangan kiri Terdakwa di atas payudaranya dan tangan sebelah kanan Terdakwa menunjukan telah terjadi aktivitas seksual antara Terdakwa dengan Anak korban;

Menimbang bahwa adanya aktivitas seksual didukung Surat Visum Et Repertum yang menerangkan pada pemeriksaan Anak Korban "ANAK KORBAN" terlihat robekan selaput dara pada pukul 1, 3 dan 9 dengan kesan: selaput dara tidak utuh dengan Majelis Hakim berpendapat bahwa nyatanya telah terjadi persetubuhan terhadap diri Anak Korban yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat keterangan dari Terdakwa yang menyatakan tindak pidana yang dilakukannya tersebut atas dasar kebutuhan biologis, tidak dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda. Kebutuhan biologis merupakan dorongan alamiah manusia, namun pemenuhannya harus tunduk pada norma hukum dan asusila yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang bahwa hukum menempatkan Anak Korban sebagai korban Perdagangan Orang, sehingga meskipun Anak Korban menerima bayaran dari Terdakwa, dan Terdakwa melakukan tindak pidananya atas dasar kebutuhan biologis, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa merupakan suatu pemanfaatan dari ketidakberdayaan Anak korban;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yakni "Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Melakukan Persetubuhan" sebagaimana dalam ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

AD. 3. "Untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan meneruskan praktik eksploitasi dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merujuk pada

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



serangkaian tindakan yang menjaga agar siklus pemanfaatan korban tetap berjalan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengambil keuntungan dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan memperoleh nilai ekonomis, materiil, maupun manfaat non-materiil (seperti kepuasan seksual) yang didapat dari proses eksploitasi terhadap korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan adanya kesepakatan transaksional antara Terdakwa dengan Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm Muhammad Amin dengan nilai nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membayar sejumlah uang untuk melakukan persetubuhan dengan anak merupakan bentuk nyata dari eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat fakta hukum yang menerangkan Anak Korban juga telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain sebelumnya tidaklah mengurangi beratnya kesalahan Terdakwa. Fokus pemeriksaan perkara ini adalah pada perbuatan Terdakwa yang secara sadar menyetujui "penawaran" Anak Korban dari Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin. Perilaku masa lalu korban (*victim's past sexual history*) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melegitimasi tindakan eksploitasi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menerangkan adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani (ejakulasi). Ejakulasi adalah proses pelepasan air mani dari sistem reproduksi pria yang biasanya disertai dengan orgasme. Orgasme merupakan puncak dari siklus respon seksual yang ditandai dengan perasaan senang yang intens dan pelepasan ketegangan fisik serta saraf. Oleh karena itu, dalam konteks fungsi tubuh, ejakulasi adalah indikator fisik bahwa kepuasan atau puncak seksual telah tercapai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kepuasan seksual atau pemenuhan kebutuhan biologis termasuk dalam kategori "keuntungan" yang diperoleh oleh Terdakwa sehingga hal tersebut dipandang sebagai keuntungan Non Materiil yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ke ketiga yakni "Untuk Meneruskan Praktik Eksploitasi Dan Mengambil Keuntungan Dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, namun dalam persidangan hingga pembacaan putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, baik Anak Korban dan/atau Walinya tidak mengajukan hak restitusinya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, sebab Terdakwa masih memiliki anak yang harus dinafkahi dan memohon pula agar Handphone yang disita dikembalikan kepada Terdakwa sebab handphone tersebut dikembalikan, terkait dengan pemidanaan meminta kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua hal tersebut dalam pertimbangan pemidanaan dengan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP sebagai berikut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan bentuk kesalahan pelaku, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) dengan maksud, karena sejak awal Terdakwa mengetahui, menghendaki, menerima tawaran serta secara sadar melakukan rangkaian perbuatan menggunakan atau memanfaatkan untuk melakukan persetubuhan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa dari motif dan tujuan perbuatan, terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kebutuhan biologisnya sebab Terdakwa berstatus sebagai seorang duda;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sikap batin Terdakwa tercermin dari persiapan menerima tawaran dari Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin hingga melakukan persetubuhan dengan anak korban menunjukkan tingkat keseriusan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang bahwa sikap dan tindakan Terdakwa setelah melakukan tindak pidana yakni pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban menunjukkan tidak adanya penyesalan spontan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa bersatatus sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anaknya dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Kebutuhan biologisnya sebab Terdakwa bersatus sebagai seorang duda, namun keadaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penentuan berat atau ringannya pidana, sepanjang tetap selaras dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan Terdakwa terhadap kepentingan masyarakat luas;

Menimbang bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, perlu dipandang sebagai upaya pembinaan dan pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan pesan tegas bahwa negara akan menindak tegas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan pihak manapun;

Menimbang bahwa sejatinya Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan serius dan dapat dikatakan sebagai perbudakan modern yang memiliki dampak yang signifikan baik fisik maupun moril bagi para korban yang direnggut Hak asasi manusianya, khususnya bagi Anak Korban yang Terenggut masa depannya sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Aceh menjaga jiwa dan kehormatan (*Hifzh an-Nafs* dan *Hifzh al-'Ird*) adalah kewajiban utama. Eksploitasi manusia, terutama dalam bentuk perbudakan modern atau persetubuhan, sangat dilarang karena merendahkan martabat manusia yang dimuliakan oleh agama;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tingkat kesalahan Terdakwa tergolong tinggi, baik dari aspek kesengajaan, perencanaan, peran aktif, maupun dampak perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana yang berat dan proporsional adalah layak, adil, dan sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat, memberikan efek jera, serta menegakkan kewibawaan hukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) Paket Narkotika jenis sabu sisa dari yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 6,94 (enam koma sembilan puluh Menimbang bahwa oleh karena

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana pasal yang terbukti adalah alternatif, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 108 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 250 ayat (1) huruf k sebagaimana telah diubah dengan Pasal 108 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab polos warna maroon dengan pinggiran raempel, 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna putih dan ungu, 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda, 1 (satu) helai celana jeans cutbray warna biru dongker, 1 (satu) buah bantal dan sarung bantal bahan silk warna pink motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kasur Palembang warna biru elektrik, motif ditengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi robek, Beberapa extra chat percakapan antara Saudari Ratna Sri Devy Alias Puja dengan Saudara Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng dan antara Saudari Ratna Sri Devy Alias Puja dengan Nofalia Nurfika Nisti, dari HP Saudari Ratna Sri Devy Alias Puja merek HP ZTE Tipe Blade A35 warna Clover Green, 1 (satu) Unit sepeda motor/kendaraan roda dua milik Nofalia Nurfika Nisti, dengan No Registrasi: BL-5344-TN, Warna: merah Hitam, Merk: HONDA, Tipe: Scoopy, warna Glowing Blue, silicone case bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400, 1 (satu) Unit HP OPPO Tipe A18, warna Glowing Blue, silicone case bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400, 1 (satu) Unit HP IPHONE Tipe 6s Plus, warna Rose Gold, silicone case warna Hitam, IMEI: 35 573507 504994 2, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Para Terdakwa: Terdakwa I Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Alm. Taufik dan Terdakwa II Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi muda serta menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazmi Als Jimi Als Gepeng Bin Alm. Nusdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Melakukan Persetubuhan Untuk Meneruskan Praktik Eksploitasi Dan Mengambil Keuntungan Dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nazmi Als Jimi Als Gepeng Bin Alm. Nusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan status barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab polos warna maroon dengan pinggiran raempel;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang warna putih dan ungu;
 - 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana jeans cutbray warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah bantal dan sarung bantal bahan silk warna pink motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah kasur palembang warna biru elektrik, motif ditengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi robek;
 - Beberapa extra chat percakapan antara Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan antara Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja dengan Saksi Nofalia Nurfika Nisti, dari HP Saksi Ratna Sri Devy Alias Puja merek HP ZTE Tipe Blade A35 warna Clover Green;

- 1 (satu) Unit sepeda motor/kendaraan roda dua milik Saksi Nofalia Nurfika Nisti, dengan No Registrasi: BL-5344-TN, Warna: merah Hitam, Merk: HONDA, Tipe: Scoopy.
- 1 (satu) Unit HP OPPO Tipe A18, warna Glowing Blue, silicone case bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400;
- 1 (satu) Unit HP IPHONE Tipe 6s Plus, warna Rose Gold, silicone case warna Hitam, IMEI: 35 573507 504994 2;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa I Nofalia Nurfika Nisti Alias Nesti Alias Boti Binti Taufik dan Terdakwa II Ratna Sri Devy Alias Puja Binti Alm. Muhammad Amin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 23 April 2026 oleh Ryani Junisha Ayulin, S.H., S.S., sebagai Hakim Ketua, Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., M.H., dan Taufiek Ganeis Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Harry Wibisono Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., M.H.

Ryani Junisha Ayulin, S.H., S.S.

Taufiek Ganeis Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2026/PN Ttn